Module 3 : Reconnaissance et soutien aux PA

Cours 6 : Loi 56, politique nationale et plan d'action gouvernemental

Objectifs :

- Nommer et comprendre les nouvelles mesures gouvernementales et celles existantes pour la reconnaissance et le soutien des personnes proches aidantes (Loi, politique nationale et plan d'actions)
- Comprendre en quoi un statut légal pour les proches aidants pourrait, ou non, leur être bénéfique.

PPT narré :

- 1x (14min)

Vidéo :

- S.Ethier Commission parlementaire (40 min)
- https://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-86633.html
- Regard sur les proches aidants - Épisode 4 (14 min)
- https://www.youtube.com/watch?v=1URu-AZEcKk
- Rôle des coordonnatrices en PA (14 min)
- *voir sur portail

Lectures :

- Tableau synoptique de la politique nationale (2020)
- Schéma conceptuel de la politique (2020)
- Tableau synoptique du Plan d'action (2021)

Sites à connaître (à titre informatif) :

- https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-01W.pdf
- https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W.pdf

La reconnaissance sociale de la PA et les droits des proches aidants

Intro

- **Déclaration universelle des droits de l'homme (nations unis, ONU) de 1948 :**
  - Tout le monde a le droit au travail, au libre choix de son travail, a des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage, à droit au repos, aux loisirs, à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodique, à droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille et à droit à l'éducation.
  - Clairement, ces droits fondamentaux ne sont pas respectés pour plusieurs personnes sur la planète.
  - Quand est-il de ces droits pour les PA ?

Mesures gouvernementales existantes au Québec pour protéger les droits des PPA

- **Loi canadienne sur les droits de la personne (1985)**
  - « le **droit de tous les individus**, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à **l'égalité des chances d'épanouissement** et à la **prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins**, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de la personne graciée » (Coalition canadienne des proches aidants, 2015, section 2)
    - Théoriquement, un PA canadien pourrait invoquer que son rôle de PA le discrimine et l'empêche à accéder à d'autres droit fondamentaux.
    - Ceci dit, c'est plus difficile d'amener ça en cours au QC à cause des assises juridiques.
- **Au Québec : les assises juridiques freinent la reconnaissance des droits des PPA (IPS et RAANM, 2015; Éthier, 2017)**

1. **Charte des droits et libertés de la personne (1975)**
    - Ne prévoit pas la situation familiale comme motif de discrimination
    - Les parents ont des obligations à l'égard de leurs enfants
    - Les membres d'une famille ont l'obligation de protection et de sécurité en regard des personnes âgées ou handicapées
        - C'est difficile de révoquer de prendre soin d'un proche au Qc, car la charte nous y oblige.
2. **Code civil du QC (1990)**
    - Les conjoints mariés ou en union civil se doivent secours et assistance
        - On est obligé de s'occuper de son conjoint
    - Les parents ont des obligations à l'égard de leurs enfants

les lois existantes sont insuffisantes pour les droits des PA (ex. demander son droit de repos ne serait pas reconnu)

3. **Loi sur la protection de la jeunesse (1977)**
    - Les parents ont des obligations à l'égard de leurs enfants

- **Les droits dispersés des PA;** droit de… pas explicitement/spécifique pour les PA
    - Exercer des actes professionnels
    - D'être informé de son état de santé et des services offerts
    - De recevoir des services adéquats, droit d'en recevoir en cas d'urgence
    - De choisir, de participer aux décisions
    - De consentir ou de refuser des soins et/ou l'hébergement
    - À l'hébergement
    - D'être accompagné
    - D'être représenté
    - D'accès au dossier, à la confidentialité, de porter plainte
    - De s'absenter du travail pour prendre soin d'un proche

Les droits	LSSS	Code civil	Code des professions	Normes du travail
Droits d'exercer des actes professionnels			39,6	
Droit d'être informé de son état de santé et des services offerts	Art. 4, 8			
Droit de recevoir des services adéquats, droit d'en recevoir en cas d'urgence	Art. 5, 7			
Droit de choisir, droit de participer aux décisions	Art.6, 10			
Droit de consentir ou de refuser des soins et/ou l'hébergement, Droit à l'hébergement	Art.9 Art.14			
Droit d'être accompagné	Art.11			
Droit d'être représenté	Art. 12	Art.11, 15		
Droit d'accès au dossier, droit à la confidentialité, droit de porter plainte	Art.17, 19, 29			
Droit de s'absenter du travail pour prendre soin d'un proche				Art.79.8

Récentes mesures gouvernementales (loi, politique et plan d'action) pour la reconnaissance et le soutien des PPA

- Il n'y avait pas de mesures spécifiques jusqu'en 2020.
- **Mémoire :** document qui indique en quoi on est d'accord avec le projet de loi, quelles modifications on y ferait.
- **Une consultation :** permet de reformuler le projet de loi qui sera ensuite voté par l'assemblé nationale puis adopté.

- **La politique :** précise une vision, des principes directeurs et des orientations à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des PA qui sont convenus dans la loi.
- **Plan d'action :** le gouvernement avait 6 mois suivant la politique pour sortir un plan d'action sur 5 ans qui va démontrer des moyens concrets à entreprendre pour assurer la mise en œuvre de la loi et de la politique. Permet de mettre en œuvre la politique (sinon celle-ci reste en suspens).
- 2020 (octobre) : **projet de loi 56**
  - ''loi visant à reconnaître et à soutenir les PA et motivants diverses dispositions législative''
  - 1er loi en faveur des PA qui guidera le gouvernement dans l'adoption de la politique (la politique est donc basée sur la loi).
- 2021 (avril) : **politique nationale**
- 2021 (octobre) : **plan d'action gouvernemental 2021-2026**
  - Même chose que l'autre plan, mais on y rajoute des mesures concrètes pour atteindre les orientations.
  - Ex. la mesure 9 : la boîte à outil qui sera diffusé à grande échelle.
  - **Comprend 61 mesures différentes en cours, donc certaines qui sont déjà en place :**
    - Mesure 4 : mettre en place un comité de partenaire
    - Mesure 5 : mettre en place une coordination territoriale de la PA
    - Mesure 6 : organiser annuellement une journée de concertation nationale sur la PA
    - Mesure 22 : mettre en place une communauté de pratiques en PA
    - Mesure 27 : créer l'observatoire QC de la PA

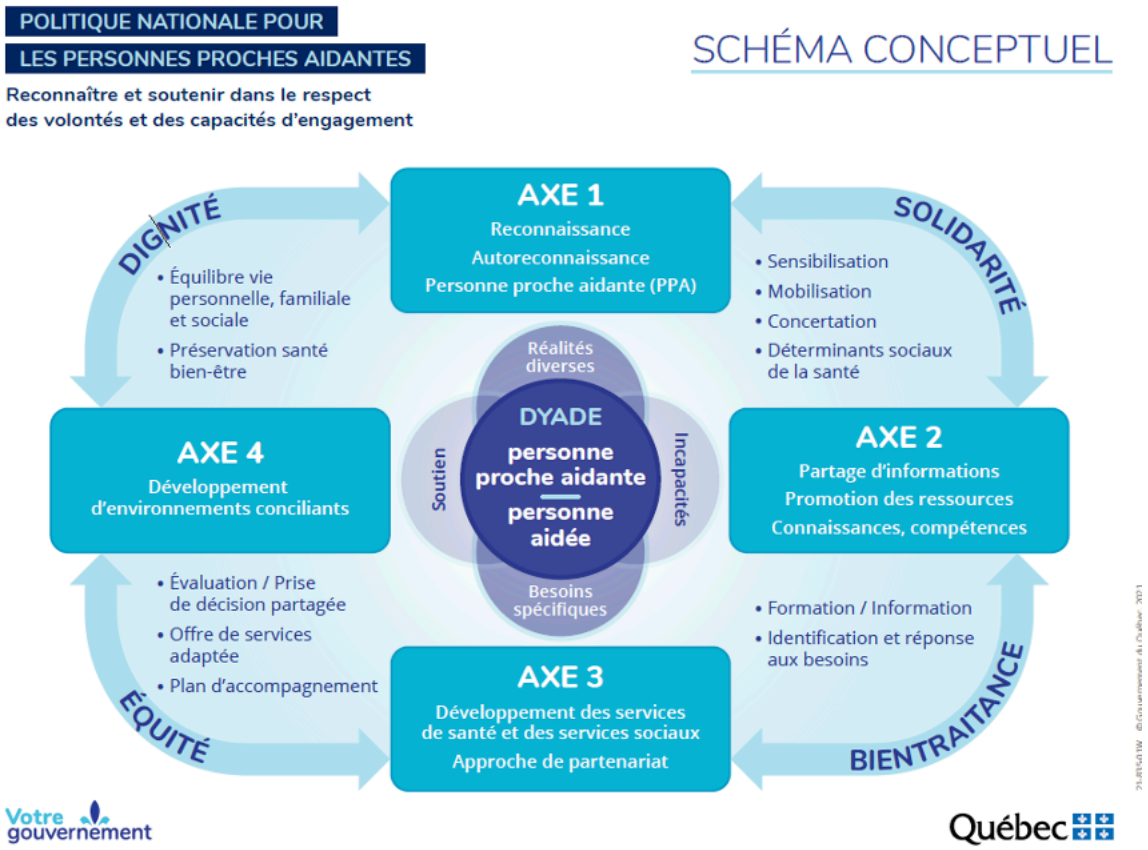
1) Projet de loi 56 (Éditeur officiel du Québec, 2020)

1. **Adoption d'une Politique nationale pour les PPA (fait)**
2. **Adoption d'un plan d'action (renouvelable aux 5 ans) (fait)**
3. **Institution de l'Observatoire québécois en proche aidance (fait)**
4. **Proclamation de la Semaine nationale des PPA (début novembre)**
5. **Mise sur pied de 3 comités (fait)**
   - Comité de suivi de l'action gouvernementale
   - Comité de partenaires concernés par le soutien aux PPA
   - Comité directeur de l'Observatoire québécois de la proche aidance
6. **Modification de la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSS)**
   - donnant un pouvoir d'inspection des RPA et autres milieux d'hébergement au gouvernement
   - créant une appellation réservée pour les maisons des aînés et les maisons alternatives.

2) Politique nationale pour les PA

- **But de la politique** : Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des capacités d'engagement
- **Axe 1** : Reconnaissance, auto reconnaissance, PA
- **Axe 2** : Partage d'informations, promotion de ressources, connaissances, compétences

- **Axe 3** : Développement des services de santé et sociaux, approche de partenariat
- **Axe 4** : Développement d'environnement conciliants
- **Valeurs :**
  1. **Dignité** : équilibre vie personnel, familiale, sociale, préservation santé bien-être
  2. **Solidarité** : sensibilisation, mobilisation, concertation, déterminants sociaux de la santé
  3. **Bientraitance** : formation, information, identification des besoins et réponse aux besoins
  4. **Équité** : évaluation, prise de décision partagée, offre de services adaptée, plan d'accompagnement
- **Dyade entre l'aidée et la PA :**
  - Réalités diverses
  - Soutien
  - Incapacités
  - Besoins spécifiques



Politique nationale pour les PPA
Définition
Toute personne qui apporte un soutien à une ou à plusieurs personnes de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage ou non le même domicile. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, et court ou à long terme. Il est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable, dans le but notamment de favoriser le rétablissement de la personne aidée, le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile, dans d'autres milieux de vie ou pendant diverses formes de répit. L'aide peut être de diverses formes, par exemple transporter, aider aux soins personnels et aux travaux domestiques, soutien émotionnel ou coordination de soins et de services. Il peut également entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante qui limite sa capacité de prendre des responsabilités physiques et mentales ou d'assumer ses autres responsabilités sociales et familiales.

Vision
La vision qui anime la Politique nationale pour les personnes proches aidantes s'appuie sur la conviction qu'il est fondamental de reconnaître leur apport considérable à la société dans l'aide, au mieux de leur capacité et en fonction de leurs besoins, aux personnes proches aidées pour qu'elles soutiennent, dans le respect de leurs choix, le projet de vie qui leur convient. Cette vision reconnaît la contribution essentielle des personnes proches aidantes dans une approche globale concertée où les acteurs de leur vie s'engagent dans un partenariat qui reconnaît et valorise leur expertise, leur rôle et leurs besoins, tout en respectant leurs limites. Elle vise à ce que les personnes proches aidantes aient accès à une gamme de services adaptés et complémentaires tout au long de leur parcours de vie.
Principes directeurs
1. Reconnaître que chaque PPA est une personne à part entière qui doit être traitée avec dignité et dont il faut favoriser la bientraitance. 2. Reconnaître l'apport considérable des PPA à la société québécoise et l'importance de les soutenir. 3. Favoriser la prévention de la santé et du bien-être des PPA, notamment sur le plan de la précarisation financière, ainsi que le maintien de leur équilibre de vie. 4. Considérer la diversité des réalités des PPA et de leurs relations avec les personnes aidées dans la réponse à leurs besoins spécifiques, et ce, à toutes les étapes de leur trajectoire de soutien depuis leur accompagnement jusqu'à leur cessation du rôle d'aidant. 5. Reconnaître l'expérience des PPA et leur expertise, de même que celle de la personne aidée et les considérer dans une démarche basée sur le partenariat. 6. Reconnaître les impacts et le caractère dynamique que la nature et l'ampleur de leur engagement. 7. Consolider les partenariats entre les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes communautaires non gouvernementaux tout en visant une action concertée régionale et locale impliquant les PPA pour favoriser des réponses adaptées à leurs besoins spécifiques.
Axes d'interventions et leurs orientation
AXE 1 – La reconnaissance et l'autoreconnaissance des PPA, ainsi que la mobilisation des acteurs de la société québécoise concernés par la proche aidance 1. Sensibiliser la société québécoise au rôle et à l'apport indispensable des PPA, à la diversité de leurs réalités et à l'importance de les soutenir. 2. Assurer la concertation des actions pour l'ensemble des PPA dans les différentes sphères de leur vie. 3. Favoriser la collaboration avec les PPA dans le développement d'actions visant à les reconnaître et à les soutenir. **AXE 2 – Le partage de l'information, la promotion des ressources mises à la disposition des PPA et le développement de connaissances et de compétences** 1. Identifier les besoins d'information et de formation des PPA et y répondre. 2. Identifier les besoins d'information et de formation des acteurs concernés par les PPA et y répondre. 3. Soutenir la recherche et le transfert de connaissances ayant trait aux PPA. **AXE 3 – Le développement de services de santé et de services sociaux dédiés aux PPA, dans une approche basée sur le partenariat** 1. Évaluer les besoins de services en matière de santé et de services sociaux pour les PPA. 2. Soutenir les PPA par des services de santé et de services sociaux adaptés. 3. Établir un partenariat avec les PPA tout au long du parcours de soins et de services de l'aide à la personne proche aidante–personne aidée. **AXE 4 – Le développement d'environnements inclusifs soutenant et favorisant le maintien et l'amélioration des conditions de vie des PPA, notamment afin d'éviter leur précarisation financière** 1. Favoriser le maintien de l'équilibre entre le rôle de PPA et les autres sphères de leur vie. 2. Faciliter l'exercice du rôle des PPA. 3. Prévenir la précarisation de la condition financière relative au rôle de PPA.

3) Plan d'action gouvernemental 2021-2026

Axes	Orientation et mesures
Axe 1 **La reconnaissance et l'autoreconnaissance des PPA, ainsi que la mobilisation des acteurs de la société québécoise concernés par la proche aidance**	**Orientation 1.1 – Sensibiliser la société québécoise au rôle et à l'apport indéniable des PPA, à la diversité de leurs réalités et à l'importance de les soutenir** 1. Développer une stratégie de communication sur la valorisation des PPA et de leur apport à la société. 2. Réaliser un portrait des PPA au Québec. 3. Analyser la pertinence et la faisabilité de reconnaître certains droits aux PPA et les obligations qui en découlent ainsi que d'établir et de maintenir un registre public des PPA visant notamment à favoriser la reconnaissance de leur rôle. **Orientation 1.2 – Assurer la concertation des actions pour l'ensemble des PPA dans les différentes sphères de leur vie** 4. Mettre en place le Comité de partenaires concernés par les personnes proches aidantes. 5. Mettre en place une coordination territoriale de la proche aidance. 6. Organiser annuellement une journée de concertation nationale sur la proche aidance. **Orientation 1.3 – Favoriser la collaboration avec les PPA dans le développement d'actions visant à les reconnaître et à les soutenir** 7. Développer les connaissances et les compétences des PPA et des acteurs des instances de gouvernance à travailler ensemble selon une approche basée sur le partenariat. 8. Impliquer les PPA (tuteurs, assistants, citoyens) au développement des services du Curateur public.
Axe 2 **Le partage de l'information, la promotion des ressources mises à disposition des PPA et le développement de connaissances et de compétences**	**Orientation 2.1 – Identifier les besoins d'information et de formation des PPA et y répondre** 9. Diffuser la boîte à outils *La bientraitance des personnes proches aidantes : une responsabilité partagée* dans différents milieux fréquentés par les PPA. 10. Réaliser en coconstruction avec des PPA et à leur intention des capsules de sensibilisation et des outils de formation concernant l'approche de partenariat dans le contexte des soins et des services. 11. Soutenir les organisations et les PPA dans leur transition vers une offre de soutien en mode numérique. 12. Soutenir les PPA par une offre de services psychoéducatifs en ligne visant à les outiller et les soutenir dans leurs parcours et leurs rôles. 13. Déployer le programme de formation pour les PPA par les pairs en matière de soins palliatifs et de fin de vie. 14. Concevoir un outil de sensibilisation visant à améliorer les connaissances des PPA sur les sujets de la santé mentale, des différents troubles comportementaux et du vieillissement. 15. Soutenir les partenaires qui interviennent auprès des PPA dans la transmission d'informations et la promotion de la mesure d'assistance auprès des PPA. 16. Soutenir la diffusion de l'information de nature juridique mise en valeur par Éducaloi auprès des PPA et des intervenants. 17. Soutenir les PPA dans la navigation au sein du RSSS. 18. Sensibiliser les PPA en emploi aux répercussions liées à leur rôle et les informer des différentes mesures existantes de conciliation travail-responsabilités de proche aidance.

	Orientation 2.2 – Identifier les besoins d'information et de formation des acteurs concernés par les PPA et y répondre 19. Concevoir une formation pour les intervenants, professionnels et gestionnaires du RSSS et du milieu communautaire sur les caractéristiques et les besoins des PPA, sur les interventions à privilégier et sur l'approche de partenariat en contexte de soins et de services. 20. Mettre à contribution les membres des ordres professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines dans la reconnaissance et le soutien des PPA. 21. Élaborer une formation continue partagée, à l'intention des intervenants du RSSS et de ceux des OC, sur l'AMM sous l'angle des réalités et des besoins des PPA. 22. Mettre en place une communauté de pratique en proche aidance. 23. Outiller les organismes travaillant auprès des personnes immigrantes et autres minorités ethnoculturelles aux enjeux de la proche aidance et aux ressources existantes. 24. Sensibiliser les intervenants du RSSS, ceux des OC et d'autres acteurs à la diversité sexuelle et de genre ainsi qu'aux enjeux que vivent les PPA LGBTQI+. 25. Former le personnel des services à la population immigrante ou à l'immigration aux réalités des PPA. 26. Sensibiliser et accompagner les OCF et les OC offrant des services aux parents de personnes ayant un handicap pour favoriser l'engagement paternel et l'exercice de la coparentalité. **Orientation 2.3 – Soutenir la recherche et le transfert de connaissances ayant trait aux PPA** 27. Créer l'Observatoire québécois de la proche aidance. 28. Soutenir la recherche et le transfert des connaissances en matière de proche aidance. 29. Recenser et développer les pratiques prometteuses afin d'évaluer adéquatement les besoins et de soutenir les PPA des personnes présentant une DP, une DI ou un TSA. 30. Étudier les réalités et les besoins spécifiques des PPA issues des communautés ethnoculturelles et celles de langue anglaise en vue de définir des pistes d'action pour mieux les soutenir. 31. Documenter et promouvoir des pratiques prometteuses pour l'organisation des services offerts aux PPA. 32. Documenter les pratiques inspirantes en matière de proche aidance pour les PNI et en soutenir le transfert aux coordonnateurs territoriaux. 33. Identifier les approches d'évaluation et les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des objectifs de la Politique nationale pour les PPA. 34. Identifier des pratiques à privilégier auprès des PPA pour les soutenir dans le choix de la dyade aidant(e)-aidé(e) pour que la personne aidée en grande perte d'autonomie demeure à domicile. **Mesure transversale** 35. Élaborer un cadre de référence présentant l'ensemble des services intégrés en matière de soutien aux PPA.
Axe 3 **Le développement de services de santé et de services sociaux dédiés aux PPA,**	**Orientation 3.1 – Évaluer les besoins de services en matière de santé et de services sociaux pour les PPA** 36. Mettre en place un outil permettant de repérer les PPA et de les orienter vers les ressources appropriées.

dans une approche basée sur le partenariat	**Orientation 3.2 – Soutenir les PPA par des services de santé et des services sociaux adaptés** 37. Assurer la pérennité de l'Appui pour les proches aidants permettant le développement de services aux PPA. 38. Bonifier le soutien aux OC pour soutenir les PPA. 39. Promouvoir les services sociaux généraux et faciliter leur accès aux PPA. 40. Bonifier l'offre de services de soutien à domicile pour les PPA dans chaque région. 41. Diversifier l'offre de services de répit pour les PPA des personnes ayant une DP, une DI ou un TSA et améliorer l'accès à ces services dans chaque région du Québec. 42. Rehausser les services en centres de jour offerts aux aînés. 43. Enrichir le programme de soutien aux PPA en SPFV. 44. Rehausser les services en centres de jour offerts dans les maisons de soins palliatifs. 45. Poursuivre le développement des services de répit hors domicile avec nuitées. 46. Élargir l'offre de services de Baluchon Alzheimer pour les PPA. 47. Soutenir les services de répit et de ressourcement offerts aux PPA par le Monastère des Augustines. **Orientation 3.3 – Établir un partenariat avec les PPA tout au long du parcours de soins et de services de la dyade aidant(e)-aidé(e)** 48. Développer un appel de projets à l'intention des établissements publics du RSSS visant la mise en œuvre et l'évaluation des stratégies innovantes de partenariat avec les PPA. 49. Réviser les politiques de visite des proches dans différents milieux de soins afin que celles-ci s'inscrivent dans une approche de partenariat avec les PPA (milieux de soins aigus, centres de réadaptation, milieux de SPFV).
Axe 4 **Le développement d'environnements conciliants qui soutiennent et favorisent le maintien et l'amélioration des conditions de vie des PPA, notamment afin d'éviter leur précarisation financière**	**Orientation 4.1 – Favoriser le maintien de l'équilibre entre le rôle des PPA et les autres sphères de leur vie** 50. Former un comité de travail interministériel sur la conciliation travail-famille-études-responsabilités de proche aidance et sur la précarisation financière. 51. Documenter la prévalence, les caractéristiques et les besoins des PPA (jeunes et adultes) fréquentant un établissement des réseaux de l'éducation ou de l'enseignement supérieur. 52. Sensibiliser les établissements des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur à la réalité et aux besoins des élèves proches aidants (jeunes et adultes). 53. Identifier et expérimenter les meilleures pratiques organisationnelles pour favoriser l'embauche et le maintien en emploi de PPA dans certains secteurs d'activités économiques. 54. Faire la promotion du service de médiation d'Équijustice auprès des PPA et des personnes aidées et former les médiateurs aux enjeux de la proche aidance. **Orientation 4.2 – Faciliter l'exercice du rôle des PPA** 55. Simplifier l'accès aux programmes et services utilisés par les PPA. 56. Offrir des services de soutien améliorés aux représentants légaux. 57. Diffuser de l'information sur les services de transport offerts au Québec sous la forme d'une carte interactive.

	58. Sensibiliser les municipalités et les MRC qui sont engagées dans une démarche MADA aux besoins des PPA et favoriser les actions et les initiatives à leur égard. 59. Soutenir la réalisation de projets et d'initiatives visant à reconnaître, à accompagner et à soutenir les PPA aidés dans le cadre du programme QADA, volet national. **Orientation 4.3 – Prévenir la précarisation de la condition financière relative au rôle de PPA** 60. Connaître les réalités et les besoins des PPA pour qui le risque de précarisation financière est élevé en tenant compte des facteurs psychosociaux et économiques. 61. Diffuser l'information aux PPA concernant les crédits d'impôt et autres programmes de soutien financier.

Les 3 pièges de la survalorisation du rôle de proche aidant (L'Appui pour les proches aidants d'aînés, 2015)

- **Idéalisation**
  - Ne doit pas occulter la complexité du rôle, ses aspects négatifs et bien réels, dont le risque d'épuisement.
  - Ne pas en faire quelque chose de parfait. on ne doit pas oublier les impacts négatifs du rôle de PA
- **Stigmatisation, culpabilisation et pression indue**
  - Ne doit pas occulter la complexité du rôle, ses aspects négatifs et bien réels, dont le risque d'épuisement.
  - Que la PA reste volontaire, que les PA ne sentent pas de pression ou ne se sentent pas coupable s'ils choisissent de ne pas remplir ce rôle.
- **Instrumentalisation**
  - Ne doit pas servir à utiliser les proches aidants. On valorise les aidants pour les soutenir.
  - Utiliser les PA pour faire le travail des intervenants pour justifier les coupures de services et la pénurie de main d'œuvre.

Vidéos 1 – Regard sur les proches aidants (14 min)

Importance de la reconnaissance d'un statut légal pour les PA

- 20% de la population des 15 ans et plus sont qui assument 80% du soutien à domicile
- **Solution :** une meilleure reconnaissance de ceux qui soutiennent nos personnes âgées.

Organisme : ''roman l'appui Montérégie, pour les proche aidants d'aînés''

- **Depuis 2007 (1er semaine de Novembre)** : existe la semaine des proches aidants du QC
- **Y a-t-il des avancements depuis 2007 concernant le statut des PA ?**
  - N'existe tjrs pas de loi pour un statut légal du PA
- **En quoi un statut légal serait utile ? (+)**
  - *''Le statut légal apporterait une reconnaissance aux PA ainsi qu'un aspect positif et valorisant de la tâche. ''*
  - Souvent ce sont des gens qui se sentent isolé, qu'ils ont un rôle ingrat/pas reconnu, favorisant un sentiment interne de dévalorisation face à la société (''je n'apporte rien à la société pcq j'ai arrêté mon travail, je fais juste m'occuper de mon père'')
  - C'est important d'élevé le rôle du PA à qqc de plus tangible
  - PA, le barreau, font des démarches pour qu'il y ait une reconnaissance.
  - La France est plus avancée que le Qc en cette matière. De même que les pays Nordiques (Suède)

- **Certains pays ont mis en place différentes mesures de compensations financières :**
    - Allocations pouvant servir à payer les PA
    - Compensations importantes pour les pertes salariales
    - Statut d'employé municipal
    - Contribution aux régimes de retraite public

- **Côté négatif du statut (-)**
    - Il amène des obligations, des comptes à rendre
    - Ex. si tu as un titre de PA d'aînés, les gens autour s'attendent à ce que tu ailles une offre de service particulière (restreignant)
    - Ex. familles d'accueil qui sont payés pour faire cela mais demande du temps de répit, ça créer un non-sens
    - **Amènerait un investissement financier :**
        - Les compensations présentement versées aux PA au CAN et QC, sont nettement inférieures aux coûts engendrés par les institutions et services en santé.
        - Fait économiser bcp d'argent à la société, mais a-t-on les moyens de payer un salaire ici au QC aux PA.
    - Quels sont les avantages, les couts sociaux, humains ?
        - Questions qui permettraient de prendre une décision en respectant les valeurs de notre société.
- **Position de l'organisme sur le statut légal du PA ?**
    - Avoir une réflexion avec les PA sur leurs souhaits (souvent on pense pour eux, les associés aux démarches).
    - L'heure est donc à la réflexion.

Antonia – retraité et PA de son mari

- A travaillé au CLSC avec des gens atteints d'Alzheimer
    - Ses parents, sa belle-sœur et son mari en sont atteints
- 24h sur 24h, imprévisibilité chez le malade
- **Halte du groupe d'Alzheimer, soit la société (+)**
    - Permet de garder son mari avec elle, sinon elle serait forcée de le placer en résidence
    - Offre des répits à domicile et de la stimulation cognitive, atelier de soutien
    - Permet à Antonia de relaxer, d'aller faire ses commissions
        - Elle souhaite retourner à ses cours de peinture et de tricot. Cela la détend et lui donne plus d'énergie pour continuer à s'occuper de son mari. Donc pour cela, elle nécessite une aide à domicile.

Sylvie Riotel, du regroupement des aidants et aidantes de MTL (RAM)

- **Pourquoi s'intéresse-t-il au statut légal des PA ?**
    - Les Pa ont besoin d'une reconnaissance et veulent être reconnu
    - C'est une des revendications que le RAM porte depuis plusieurs années
- **Avantages d'un statut légal (+)**
    - Que le PA puisse accepter ou refuser de remplir le rôle de PA (existe déjà dans la loi, mais c'est jamais souligner/offert).
    - Permettre aux PA d'accepter ou refuser des tâches reliées au rôle de PA.
    - Permettrait aux PA d'être intégré à l'équipe de soin et donc pouvoir obtenir de la formation et du répit.
    - Obtenir du répit au moment de la demande

- **Les membres ne veulent pas présentement de revenus associés à la PA, mais ils veulent des droits (qui passent donc par la reconnaissance).**
    - Ex. le droit au répit : le recevoir au moment où il le demande pour que ça lui soit réellement bénéfique
- **Désavantages d'un statut légal (-)**
    - Aspect universel du statut pour les PA n'est pas encore obtenu (zone grise)
        - Comme il a diverses situations/réalité pour différent PA
        - Donc ça amène à dire qu'il y a différente formes de reconnaissances
            - Solution : dans la charte des droits et liberté il y aurait des avenus qui incluraient de façon implicite une forme de statut légal
- **Question de société importante**
    - Ça concerne tlm, personne n'est à l'abri de jouer ce rôle un jour
    - Les PA devront débattent sur la forme de reconnaissance dont ils désirent
    - Enjeu de plus en plus présent
    - Institution et citoyen devront s'adapter
    - Ça va prendre des services sociaux :
        - Nombre suffisant
        - Qualité
        - Accessible
        - Gratuit

Vidéo 2 – Rôle des coordonnatrices en PA (14 min)

Soutien aux personnes PA : plan d'action gouvernemental, coordination territoriale et provinciale en PA.

- 28 octobre 2020 : le gouv. QC a adopté la loi 56, soit une loi visant à reconnaître et soutenir les personnes PA
    - 1er projet de loi consacré aux personnes PA au QC qui représente plus de 1/5 personne dans la population
    - But du plan gouv.= Guide le gouv. dans la planification et l'organisation d'actions visant à mieux connaître et reconnaître les contributions sociales des PA, leurs besoins et mieux les soutenir dans leurs rôles.
- **Axe 1**
    - Assurer la concertation des actions pour l'ensemble des PA dans les différentes sphères de leurs vies.
    - Certaines des actions ont le potentiel de soutenir l'ensemble des PA (ex. campagne de sensibilisation nationale) tandis que d'autres actions s'appliquent à un groupe en particulier (ex. soutien psychosocial à des PA soutenant des personnes en fin de vie).
    - **Les concertation entre les acteurs visent à :**
        - Assurer la complémentarité et la continuité des actions intersectorielles des PA
        - Doit se produire au niveau national, régional et local par une réponse adapté aux besoins de toutes les PA qui prend en compte les différentes sphères de leur vie :

- Psycho
- Physique
- Finance
- Social, …

- **Mesure 5, axe 1 : cible cette concertation des acteurs et actrices impliqués**
  - Elle consiste à mettre en place 27 coordonnateurs territoriales spécialisés en PA réparti dans les CISSS et CIUSSS
  - Dont 1 coordonnatrice provincial pour les communautés ethnoculturelle et anglophone et 3 autres coordo pour les 1er nations et inuit

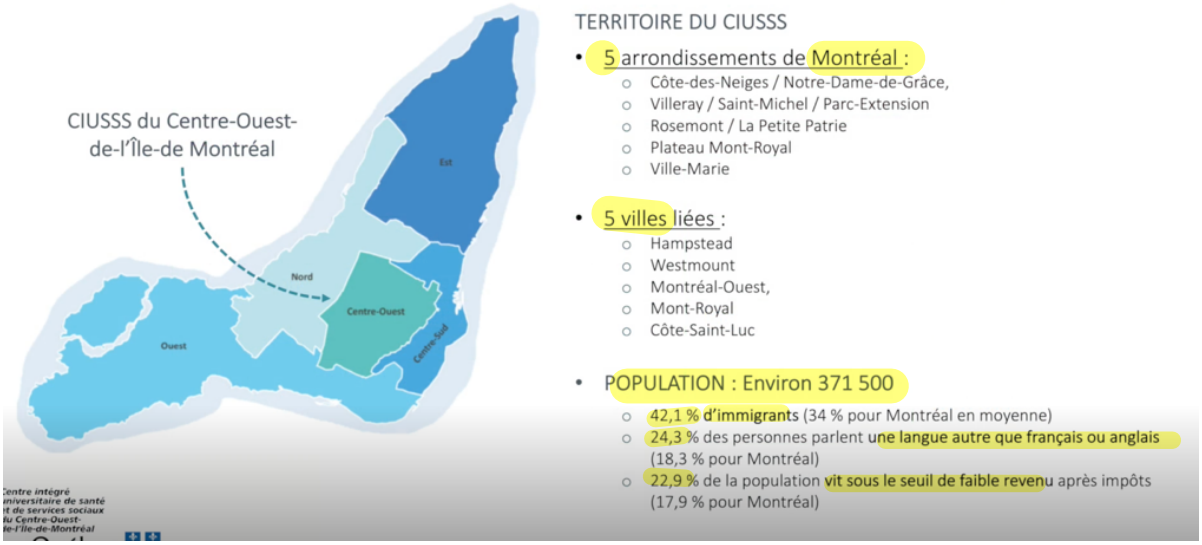
AXE 1			
ORIENTATION 1.2			
Mesures	**Responsables**	**Collaborateurs/ *Partenaires***	**Échéanciers**
4. Mettre en place le Comité de partenaires concernés par les personnes proches aidantes.	MSSS		2021-2026
5. Mettre en place une coordination territoriale de la proche aidance.	MSSS	*Établissements du RSSS (CISSS-CIUSSS)*	2021-2026
6. Organiser annuellement une journée de concertation nationale sur la proche aidance.	MSSS		2021-2026

En quoi consiste le mandat des coordonnatrices pour améliorer le soutien et les services aux PA dans le cadre du plan d'action gouvernemental

- **Avoir un portrait général du territoire est important, comme il vient teinter les besoins des PA.**

Territoriale

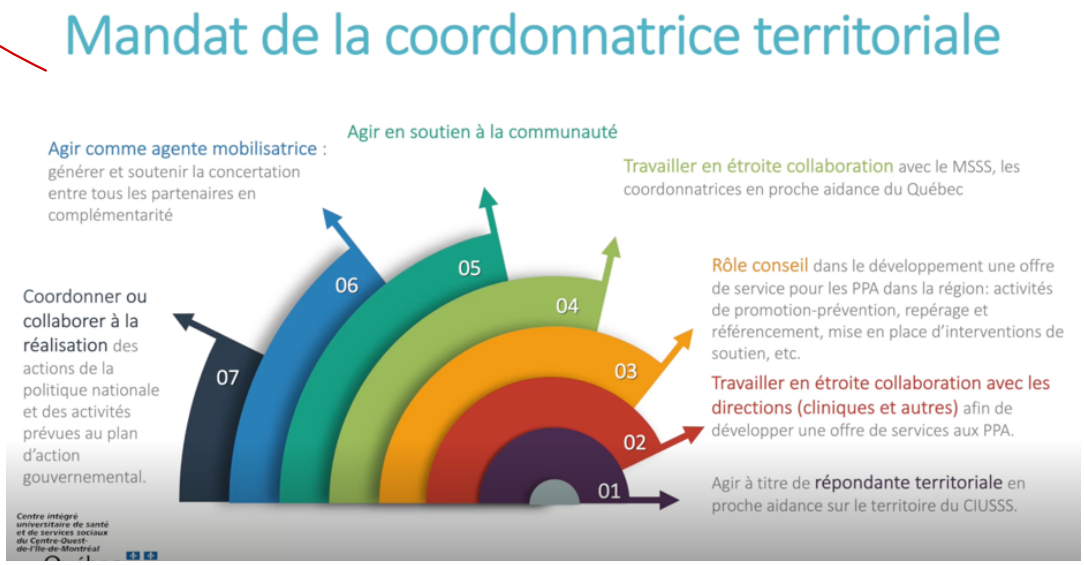
Mandat de la coordonnatrice territoriale



- **Mandat de la coordonnatrice de territoire**
  - Ce n'est pas un mandat clinique, il n'y a pas d'évaluation de fait ou d'interventions auprès des PA.

  1. Coordonner ou collaborer à la réalisation
  2. Agir comme agente mobilisatrice
  3. Agir en soutien à la communauté
  4. Travailler en étroite collaboration
  5. Rôle conseil

6. Travailler en étroite collaboration avec les directions (cliniques et autres)
7. Répondante territoriale



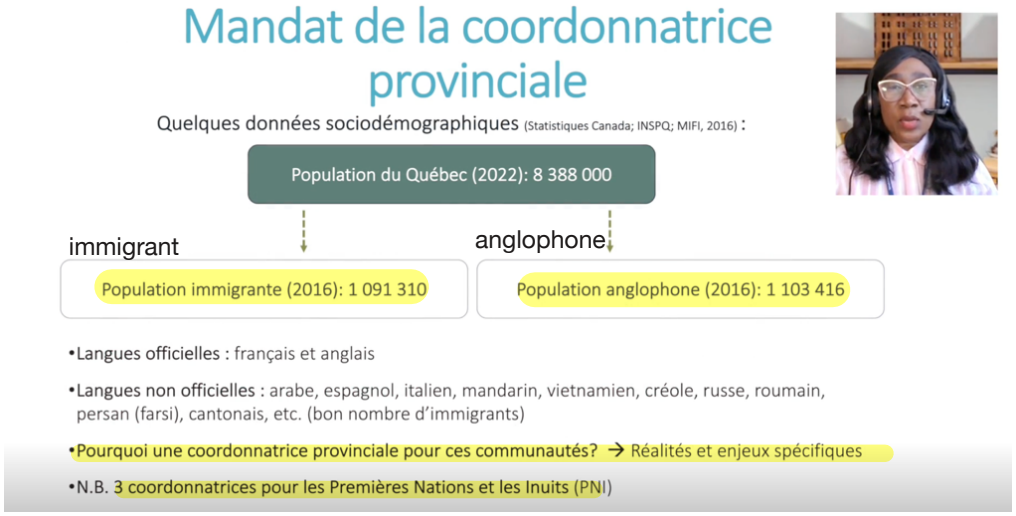
- **Exemples concrets réaliser dans le mandat de coordonnatrice (2 exemples concrets)**

1. **Portrait des besoins et des services aux PPA**
   - Réaliser et maintenir à jour un portrait des besoins ainsi qu'un inventaire des services offerts pour les PPA sur le territoire ;
   - Évaluer l'adéquation entre les besoins et les services offerts ;
   - Collaborer au développement de nouveaux projets pour mieux répondre aux besoins.
2. **Trajectoires de services pour les PPA**
   - Favoriser une fluidité et une continuité des interventions pour les PPA ;
   - Définir et/ou clarifier les trajectoires de services qui répondent aux besoins des PPA ;
   - Cibler les obstacles et faire des recommandations ;
   - Proposer des ententes de collaboration, de référencement et d'échange d'information avec les partenaires et l'établissement.

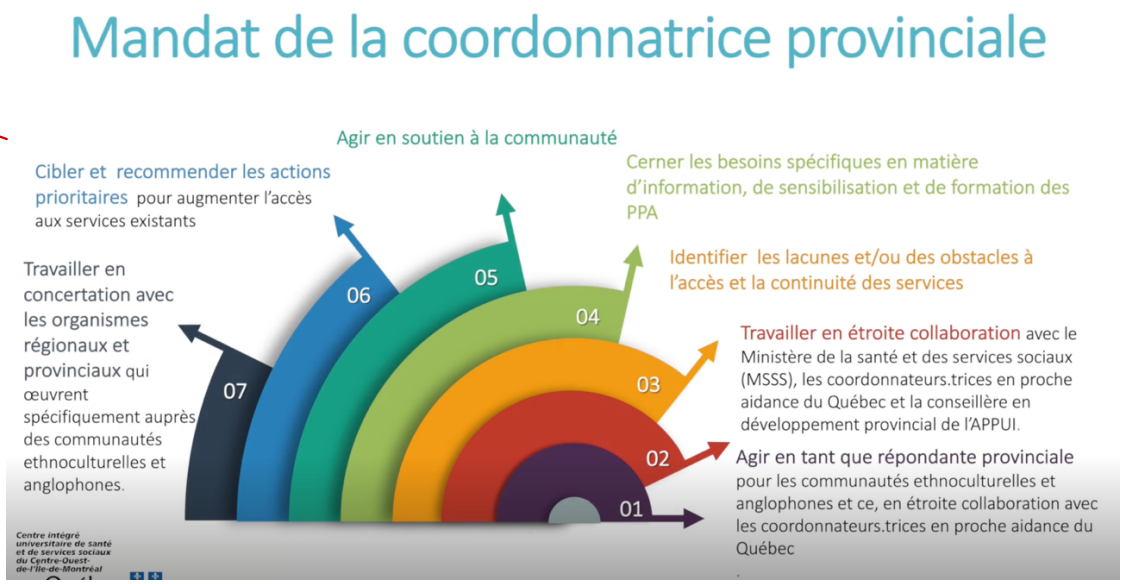
- Le ministère demande à chaque territoire de dresser un portrait des besoins et des trajectoires de services pour les PA.

- **Le mandat de la coordonnatrice provinciale**

Provinciale



- C'est un mandat qui ressemble à celui de la coordonnatrice territoriale
- Elle agit de façon provincial spécifiquement pour les communautés ethnoculturelles et anglophones
  1. Agir en tant que répondante provinciale
  2. Travailler en étroite collaboration avec le MSSS
  3. Identifier les lacunes et/ou des obstacles à l'accès et la continuité des services
  4. Cerner les besoins spécifiques en matière d'information, de sensibilisation et de formation des PA.
  5. Agir en soutien à la communauté
  6. Cibler et recommander les actions prioritaires
  7. Travailler en concertation avec les organismes régionaux et provinciaux



- **Exemple concret du mandat de la coordonnatrice provincial : Mesure 30 du PAG**
  - Étudier les réalités et les besoins spécifiques des PPA issues des communautés ethnoculturelles et anglophones en vue de définir des pistes d'action pour mieux les soutenir.
  - **Projet de recherche :**
    - Confié à l'Institut universitaire SHERPA qui a une expertise en contexte interculturel
    - Consiste à mieux comprendre les particularités de la proche aidance que présentent ces groupes ;
    - Vise à produire une synthèse critique et contextualisée pour le Québec de l'état des connaissances sur les PPA issues des communautés ethnoculturelles minoritaires et celles de langue anglaise ;
    - **Résultats:** Mieux comprendre le profil de ces communautés, leurs besoins spécifiques, les facilitateurs et les barrières qui les conduisent à utiliser ou non les ressources et les services existants ;
    - Formuler des recommandations qui pourront être prises en compte dans la mise en œuvre de l'ensemble des actions intersectorielles en proche aidance dans ces communautés).

En conclusion

- Chaque personne proche aidante a un **parcours unique**. Il est important d'apporter un soutien et de l'aide aux personnes proches aidantes **au moment où elles en ont besoin dans le parcours**.
- Réseau de la santé et des services sociaux : **défis** au niveau des ressources financières, ressources humaines, etc.

- Le **Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes** est un vaste **projet politique et social qui débute**. Les coordonnatrices spécialisées en proche aidance vont contribuer à faire le lien entre le projet politique (ex. PAG) et l'implantation concrète de services sur le terrain pour mieux soutenir les personnes proches aidantes.

Vidéo 3 – Commission parlementaire sur la loi 56 (40 min)

- **Loi 56**
  - **Quoi :** loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives
- **Sophie Éthier**
  - **Qui :** prof école de TS ULAVAL, chercheur au centre d'excellence sur le vieillissement du QC (CEVQ) de l'institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés à titre personnel
  - **1992 :** assiste au 1er coloc des aidants à MTL appelé ''sortir de l'ombre'' dans le but de faire reconnaître le rôle de PA. En 2020, nous y sommes enfin arrivé (contexte favorable de la pandémie).
- **Le projet de loi, un vent de changement!**
  - Changement de culture, un changement de société vers une plus grande solidarité intergénérationnelle et une plus grande solidarité sociale.

6 x

- **Les 6 principales recommandations**
  - Ne sont pas abordées en ordre d'importance, mais en ordre des chapitres du projet de loi.

1. **Préciser la définition de PA**
   - La définition actuelle mentionne la fréquence du soutien, sa nature, précise le lien entre la PA et l'aidé et les caractéristiques de l'aidé avec des exemples de soutien
   - Amélioration en comparatif avec celle de 2003 de la politique ''chez soi le premier choix'' où est apparu la 1er définition de PA.
   - **On propose :**
     - d'ajouter des exemples de PA dans la nouvelle définition, comme c'est le cas avec les exemples de soutien. But, c'est d'ouvrir la voie à la reconnaissance de plusieurs PA.
     - de supprimer le terme significatif et de mieux définir le PA.
     - De mieux définir le soutien (en ajoutant des exemples)
   - Termes utilisés pour parler des PA lors de la pandémie : ''les aidants expérimentés'', ensuite les ''aidants significatif'', ensuite des ''PA qui ont l'habitude d'y aller''
     - Ex. Une PA voulait rendre visite à son mari, et l'infirmière a dit non c'est juste les PA qui ont droit.
2. **Promouvoir la bientraitance envers les PA comme principe supérieur (développer une définition de la maltraitance envers les PA)**
3. **Faire du partenariat avec les PA d'un principe transversal à l'ensemble des principes directeurs de la politique nationale**
   - Reconnaît l'expérience et les savoirs des PA et aidés en les considérant dans le cadre d'une approche partenariale
   - Il reste à l'opérationnaliser dans la pratique. Autrement c'est un concept utilisé mais peu appliqué et peu défini.
   - Ce partenariat constitue la pierre angulaire de la réussite et la mise en œuvre d'une telle politique.
   - On propose que ce partenariat soit transversale à tous les principes.
4. **Reconnaître la nécessité des besoins des PA**
   - Ce sont des besoins diversifiés, variables, du début de la PA à la période post aidance

- Dans le projet de loi, on ne fait pas mention de la nécessité de mettre en place des mécanismes (validés scientifiquement) pour évaluer ces besoins. (recommande à ce que ce soit un 7eme principe)
- Présentement on évalue la capacité du PA à répondre aux besoins de l'aidé et non les besoins des PA.

5. **Diffusé largement des ateliers ''la bientraitance envers les PA, une responsabilité partagée''**
   - Cette recommandation est en lien avec l'orientation 7 du projet de loi qui prévoit de répondre aux besoins d'informations et de formations des PA et acteurs concernés.
   - **2 enjeux importants :**
     - La formation des professionnels : pas les connaissance suffisantes sur la réalité des PA ni sur la façon de les accompagner.
     - L'orientation ainsi formuler dans le projet de loi laisse entendre que la formation s'applique aussi aux PA
   - Les PA ne doivent pas être vu comme des professionnels de remplacement qui ont besoin d'être formé.

Quoi, comment =
   - On proposte la diffusion des ateliers ''la bientraitance envers les PA, une responsabilité partagée''. Ils se font à l'aide d'une affiche et d'un guide d'animation dans le but de former les professionnels et de sensibiliser les PA pour prévenir la maltraitance.

6. **On pense que les chercheurs doivent avoir un poids plus lourd dans cet observatoire.**
   - Il faut assurer une représentation nationale des chercheurs ainsi que leurs diversités d'expertises en Pa.
   - On recommande d'augmenter à 6 chercheurs ainsi que des mandats de 5 ans à tous les membres de l'observatoire.
   - L'observatoire doit s'appuyer sur des assises théoriques et résultats validés (avant d'approuver des projets).

Questions posées envers le professeur Éthier

- Terme significatif a été enlevé pcq'il mélangeait comme terme.
- **Comment la loi 56 va changer le quotidien des PA ?**
  - **Verbatim :** 'J'ai appelé le CLSC, qui m'a dit ''vous, vous êtes l'aidante, on ne peut pas vous aider car il faudrait que j'ouvre un autre dossier''. Un intervenante est venue à la maison pour aider mon mari, ce sans m'aider, ni donné à manger. Cela faisait 2 jours que je n'avais pas mangé. Elle m'a dit de me lever et aller téléphoner le Jean coutu pour me livrer de la nourriture. Je ne pouvais même pas me lever pour aller chercher le téléphone.''
  - **La loi pourrait changer cette situation :**
    - une intervenante sur les lieux n'a pas voulu/pu intervenir. On ne veut plus que ça arrive.
    - Elle va donner un levier pour faire changer les choses.
    - Elle va permettre d'avoir une meilleure reconnaissance gouvernementale et interministérielle.
    - Elle va permettre de mettre en place des formations.
- **Le statut légal**
  - Un statut comporte un risque, car qui dit titre officiel dit responsabilités officielles.
  - Il faudra alors trouver une façon de faire pour que cette reconnaissance (via le statut) ne devienne pas une obligation irrévocable.
  - On ne veut pas créer 2 types de PA, soit ceux qui sont reconnus donc bénéficient d'avantages (services, argent) et ceux non reconnus (pcq'ils ne veulent pas se faire reconnaitre à cause des implications) qui ne bénéficieraient pas des avantages.

    - Il n'y a pas encore de solution à cela.
- **Comment on peut inclure la bientraitance de façon plus large ?**
    - En en faisant le principe directeur qui chapôtre l'ensemble des principes.
    - Mettre la bientraitance dans la loi, à l'endroit où elle devrait être.
    - Dans les formations des intervenants et professionnels, parler de la bientraitance et les former dans cette perspective. Ca passe mieux que de former à ne pas être maltraitant.
- **Quels sont les besoins des PA ?**
    - **4 principaux besoins :** d'informations, de soutien psychosocial, financier, répit
    - **Besoins spécifiques :** ex. si on a 12 ans, donc les besoins varient selon le type de PA et l'enjeu autour de la personne aidé
    - Il est important de s'attarder aux besoins spécifiques et ne pas prendre en compte qu'il y a slm les 4 de base.
- **Comment les entreprise, le milieu de l'éducation pourrait mieux les soutenir (ceux avec double PA et les autres) ?**
    - **Éléments aidant les gens qui travaillent :** Politiques d'emploi, normes du travail, convention collective
    - **Sensibiliser le système d'éducation :** comprendre c'est quoi un PA et comment les reconnaitre (1 personne sur 4 au QC est PA)
    - On peut agir sur plusieurs milieux en même temps, mais tout part de la sensibilisation et la compréhension que les PA sont partout.
- **Comment percevez-vous ce changement de paradigme ? (Un parent d'un enfant handicapé devient tranquillement perçu comme le PA de son enfant et pas juste un parent).**
    - Même chez les conjoints ils ont de la misère a ce reconnaître, voir les enfants qui s'occupent de leurs parents. C'est ainsi pcq d'abord le rôle social, le rôle familial est mis de l'avant.
    - Dans les politiques, il y a plusieurs façon de nommer les PA : des proches, des familles, des PA, des parents. (bref des termes différents)
    - On aurait intérêts à regrouper tous ces gens (terme) ensemble et de s'entendre sur un terme final.
    - Le rôle de PA s'ajoute à un rôle qu'on a déjà, on ne perd rien. (Un parent reste un parent, s'ajoute à lui le rôle de PA.)
- **La question de ''professionnalisation des PA''**
    - Soutenir les PA dans leur acte spécifiques oui à l'hôpital via formation, mais d'offrir du soutien aussi à la maison.
    - Il ne faut pas que les infirmiers se désengageant d'une tâche qui leur revient sur le dos des PA. Ils doivent contrôler. Ainsi la question légal se pose, ''qui est imputable s'il y a erreur''? Le PA peut avoir la responsabilité de l'acte, mais le contrôle ainsi que la responsabilité finale doit rester dans les mains des professionnels.
- **L'importance d'une définition précise qui tient compte de toutes les réalités des PA et impact sur les aidés. Aspect de l'intensité ?**
    - Le professeur englobe bcp de chose dans la définition, sauf p-t l'intensité.
    - C'est relatif et subjectif l'intensité (ex. PA à très court terme mais intense ou intense pcq c'est long).
    - Élément à potentiellement rajouter à la définition.
- **Reconnaître la nécessité des besoins des PA, lesquelles sont diversifiés. Via un plan d'accompagnement vs dossier médical.**

- Ca prendrait un dossier pour le PA, mais souvent un dossier est ''médical'', mais comme le PA n'est pas malade on propose que la fameux dossier médical s'appelle dossier d'accompagnement. Mais on peut aussi avoir un dossier médical pour le PA.
- Pour résumé, on propose de mettre un plan d'accompagnement pour le PA dans le dossier médical de l'aidé. Mais cela n'empêche pas que le PA ait lui-même un dossier médical.
- Travailler en partenariat dans ce plan.
- N'est pas clarifier dans la loi et donc doit être préciser.

- **Forme de partenariat**
  - Principe transversale
  - Précisions du partenariat dans la loi : dans la pratique quand on a besoin du PA on l'inclus, mais sinon il est exclu.
  - Il faudrait que les rôles de chacun soient bien inscrit via un plan de partenariat.
- **Forme idéal du soutien financier pour les PA**
  - Crédits d'impôt ? Allocations ? Revenu de base ?
  - Crédit d'impôt concernent très peu de gens, ils sont restrictif et offre peu d'argent.
  - Les allocations sont à étudié, ils nécessitent des critères pour y accéder. Elles seraient la solution, mais quelles sortent d'allocations seraient à voir.
  - Les PA s'appauvrissent.

Références

Coalition canadienne des proches aidants (2015). Au-delà de la reconnaissance. Les aidants et les droits de la personne au Canada. Note de politique. http://aqdr.org/wp-content/uploads/fds/fds_proches-aidants.pdf

Éditeur officiel du Québec. (2020). Projet de loi no 56 : Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législatives.

Éthier, S. (2017). Le rôle de proche aidant : une forme occultée et sous-estimée de participation sociale. Vie et vieillissement, 14 (4)37-44.

Gouvernement du Québec (2021a). Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des capacités d'engagement. Politique nationale pour les personnes proches aidantes. La direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-01W.pdf

Gouvernement du Québec (2021b). Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes (2021-2026) : Reconnaître pour mieux soutenir, La direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux). Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003191/#:~:text=Description,personnes%20proches%20aidantes%20(PNPPA).

Institut de planification des soins et Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal. (2015). Vers la reconnaissance d'un statut légal pour les proches aidants. http://aqdr.org/wp-content/uploads/fds/fds_proches-aidants.pdf

L'Appui pour les proches aidants d'aînés. (2015). Comité consultatif de l'Appui national sur la valorisation du rôle des proches aidants d'aînés - Rapport final.